ផ្នែកទី ១

សេចក្តីផ្តើមនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

ហេង គឹមហុង

១.១. ទិដ្ឋភាពទូទៅ

និយមន័យនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ សំដៅលើបណ្តុំនៃវិធានគតិយុត្ត គោលការណ៍ និងបទដ្ឋាននានា ដែលកំណត់នូវទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ និងរវាងតួអង្គដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ជាប្រពៃណី នីតិអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងជាចម្បងលើអន្តរកម្មរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិសម័យទំនើបបានពង្រីកវិសាលភាពគ្របដណ្តប់ទៅលើអង្គការអន្តរជាតិ បុគ្គលឯកជន ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិ និងតួអង្គមិនមែនរដ្ឋផ្សេងៗទៀត។

ក្រុមបញ្ញវន្ត (Scholars) ជារឿយៗតែងតែផ្តល់និយមន័យនៃនីតិអន្តរជាតិថាជា ប្រព័ន្ធនៃវិធានដែលបានមកពីសន្ធិសញ្ញា ទំនៀមទម្លាប់ជាទូទៅ និងគោលការណ៍ច្បាប់ទូទៅ ដែលបណ្តារដ្ឋនានាទទួលស្គាល់ថាមានកាតព្វកិច្ចចងភ្ជាប់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។ វិធានទាំងនេះជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់កំណត់ពីរបៀបដែលរដ្ឋធ្វើសហប្រតិបត្តិការ ការដោះស្រាយវិវាទ ការរក្សាសន្តិភាព ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិរួមសកល ដូចជាមហាសមុទ្រ និងបរិស្ថានជាដើម។

ខុសពីច្បាប់ក្នុងស្រុក នីតិអន្តរជាតិមិនដំណើរការក្រោមអាជ្ញាធរនីតិបញ្ញត្តិមជ្ឈការ ឬរដ្ឋាភិបាលសកលណាមួយឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាផ្អែកជាចម្បងលើការយល់ព្រម (Consent) និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យ។ រដ្ឋនីមួយៗចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញាដោយស្ម័គ្រចិត្ត អនុវត្តតាមទំនៀមទម្លាប់ និងចូលរួមក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិ ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើម។ ការអនុវត្តតាមច្បាប់ត្រូវបានជំរុញតាមរយៈមធ្យោបាយការទូត ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក (Reciprocity) ការកាត់សេចក្ដីដោយយុត្តាធិការអន្តរជាតិ និងសម្ពាធផ្នែកនយោបាយ។

សភាវៈនៃនីតិអន្តរជាតិ

សភាវៈនៃនីតិអន្តរជាតិ គឺជាប្រធានបទដែលត្រូវបានជជែកដេញដោលយ៉ាងយូរអង្វែងក្នុងចំណោមអ្នកប្រកាសវិទ្យាច្បាប់។ អ្នកខ្លះលើកឡើងថា នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈខុសប្លែកជាមូលដ្ឋានពីច្បាប់ក្នុងស្រុក ដោយសារតែវាខ្វះនូវយន្តការបង្ខំឱ្យអនុវត្តតាមបែបមជ្ឈការ។ ចំណែកឯអ្នកផ្សេងទៀតយល់ឃើញថា នីតិអន្តរជាតិដំណើរការទៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយសារតែបណ្ដារដ្ឋនានាបានទទួលស្គាល់នូវផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃសណ្ដាប់ធ្នាប់គតិយុត្ត និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។

សភាវៈនៃនីតិអន្តរជាតិ

លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលកំណត់នូវសភាវៈនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈរួមមាន៖

១. ប្រព័ន្ធដែលផ្អែកលើការយល់ព្រម (Consent-Based System)៖ នីតិអន្តរជាតិផ្អែកជាចម្បងលើការយល់ព្រមពីបណ្តារដ្ឋ។ រដ្ឋនីមួយៗនឹងត្រូវចងភ្ជាប់តាមផ្លូវច្បាប់នូវកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ នៅពេលដែលពួកគេចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា ទទួលយកនូវការអនុវត្តតាមទំនៀមទម្លាប់ ឬចូលរួមក្នុងអង្គការអន្តរជាតិនានា។

២. ប្រព័ន្ធច្បាប់លំដាប់ផ្តេក (Horizontal Legal System)៖ ផ្ទុយពីប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងស្រុក ដែលរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចលើបុគ្គលឯកជន (លំដាប់បញ្ឈរ) នីតិអន្តរជាតិដំណើរការក្នុងប្រព័ន្ធលំដាប់ផ្តេក ដែលរដ្ឋអធិបតេយ្យទាំងឡាយធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគ្នា ក្នុងនាមជាអង្គភាពដែលមានសមភាពតាមផ្លូវច្បាប់។

៣. ការបង្ខំឱ្យអនុវត្តតាមបែបវិមជ្ឈការ (Decentralized Enforcement)៖ ពុំមានកងកម្លាំងប៉ូលិសសកលណាមួយ ដើម្បីបង្ខំឱ្យអនុវត្តនីតិអន្តរជាតិនោះឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការបង្ខំឱ្យអនុវត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈយន្តការនានា ដូចជា សម្ពាធការទូត ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច តុលាការអន្តរជាតិ និងការរៀបចំសន្តិសុខសមូហភាព។

៤. ការកើនឡើងនៃស្ថាប័ននីយកម្ម (Increasing Institutionalization)៖ ក្នុងយុគសម័យទំនើប អង្គការអន្តរជាតិ ដូចជា អង្គការសហប្រជាជាតិ អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក និងអង្គការតំបន់ ដូចជា **អាស៊ាន (ASEAN)** បានពង្រឹងនូវក្របខណ្ឌស្ថាប័ននៃនីតិអន្តរជាតិឱ្យកាន់តែរឹងមាំ។

វិសាលភាព និងមុខងារនៃនីតិអន្តរជាតិ

វិសាលភាព និងមុខងារនៃនីតិអន្តរជាតិ (Scope and Functions of International Law) នីតិអន្តរជាតិដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងសកល។ វិសាលភាពនៃច្បាប់នេះបានរីកធំធាត់យ៉ាងខ្លាំងតាមពេលវេលា ដោយគ្របដណ្តប់លើវិស័យច្បាប់យ៉ាងទូលំទូលាយ។

វិស័យសំខាន់ៗដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយនីតិអន្តរជាតិរួមមាន៖

- សន្តិភាព និងសន្តិសុខ
- ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច
- ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស
- ការការពារបរិស្ថាន
- នីតិសមុទ្រ
- យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ
- ទំនាក់ទំនងការទូត

វិសាលភាព និងមុខងារនៃនីតិអន្តរជាតិ

មុខងារចម្បងៗនៃនីតិអន្តរជាតិរួមមាន៖

១. ការរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ៖ នីតិអន្តរជាតិបង្កើតនូវវិធាននានាដើម្បីបង្ការជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងកំណត់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយក្នុងចំណោមរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

២. ការសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ៖ ក្របខណ្ឌគតិយុត្តអនុញ្ញាតឱ្យបណ្ដារដ្ឋនានាធ្វើសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានា ដូចជា ពាណិជ្ជកម្ម អាកាសចរណ៍ ការធ្វើនាវាចរណ៍តាមសមុទ្រ និងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ។

៣. ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស៖ នីតិនៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ស្វែងរកការការពារនូវសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបនៅទូទាំងពិភពលោក។

៤. ការដោះស្រាយវិវាទអន្តរជាតិ៖ វិវាទរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ អាចត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការចរចា ការសម្របសម្រួល ការធ្វើមជ្ឈវិនិច្ឆ័យ (Arbitration) ឬការកាត់សេចក្ដីតាមផ្លូវតុលាការដោយតុលាការអន្តរជាតិ។

ទំនាក់ទំនងរវាងនីតិអន្តរជាតិ និងច្បាប់ក្នុងស្រុក

ទំនាក់ទំនងរវាងនីតិអន្តរជាតិ និងច្បាប់ក្នុងស្រុក (ច្បាប់ជាតិ) (Relationship Between International Law and Domestic Law) គឺជាបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តច្បាប់។ បញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដែលកាតព្វកិច្ចគតិយុត្តអន្តរជាតិត្រូវបានទទួលស្គាល់ ការបកស្រាយ និងការអនុវត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋមួយ។ ដោយសារនីតិអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ខណៈដែលច្បាប់ក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋនោះសំណួរជារឿយៗតែងតែកើតឡើងថា តើប្រព័ន្ធច្បាប់មួយណាមានឧត្តមភាពជាង នៅពេលមានវិវាទកើតឡើង។

បណ្តារដ្ឋនានាបានអនុម័តវិធីសាស្រ្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មនីតិអន្តរជាតិទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន។ វិធីសាស្រ្តទាំងនេះត្រូវបានពន្យល់ជាទូទៅតាមរយៈគំរូទ្រឹស្តីធំៗចំនួនពីរគឺ៖ ឯកនិយម (Monism) និងទ្វិនិយម (Dualism)។

ឯកនិយម (Monism)

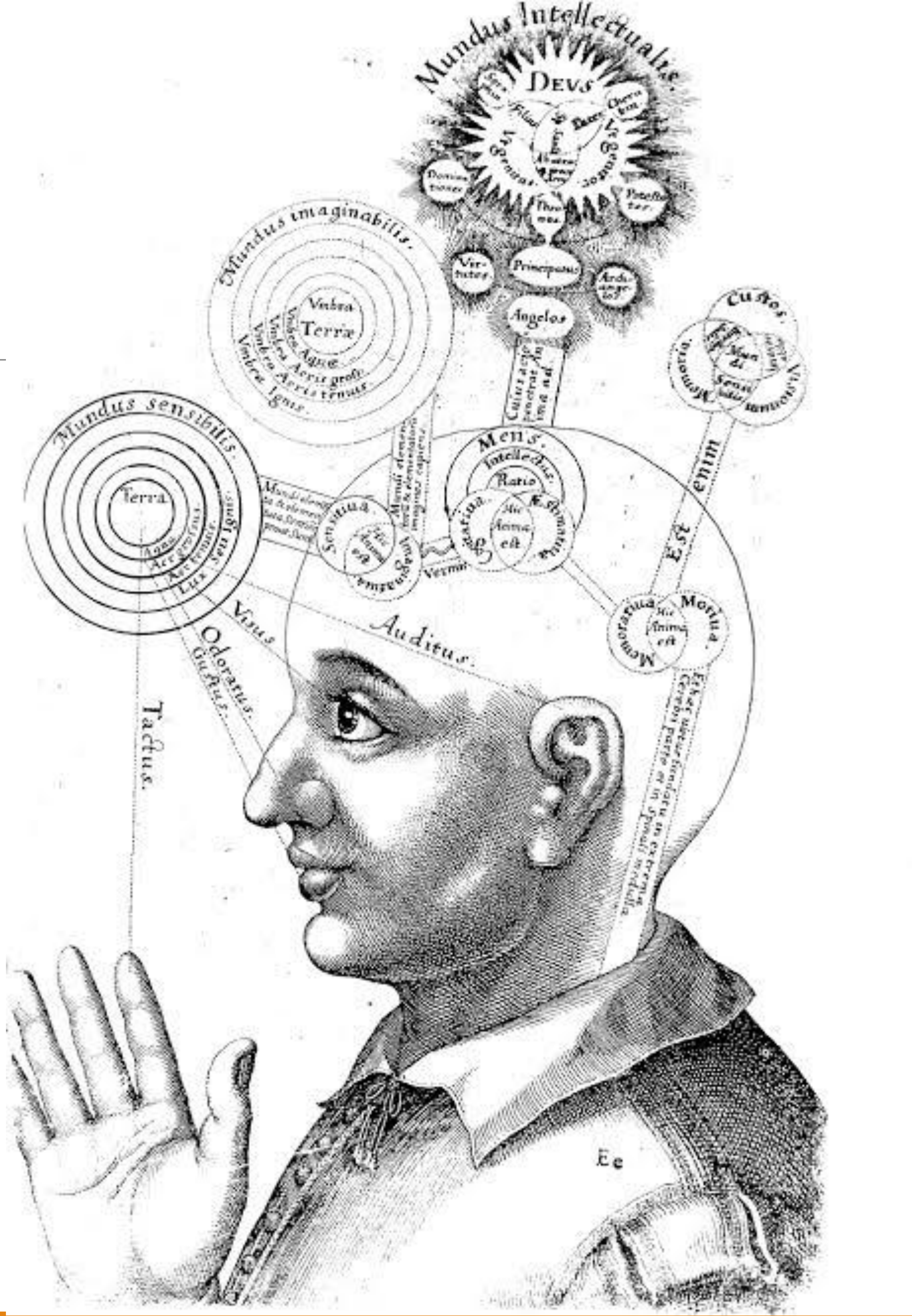
ទ្រឹស្ដីឯកនិយមចាត់ទុកនីតិអន្តរជាតិ និងច្បាប់ក្នុងស្រុកថាជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធច្បាប់តែមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នា។ យោងតាមទ្រឹស្ដីឯកនិយម នីតិអន្តរជាតិអាចក្លាយជាផ្នែកនៃសណ្ដាប់ធ្នាប់គតិយុត្តក្នុងស្រុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការបំប្លែងតាមរយៈនីតិវិធីនីតិបញ្ញត្តិជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ នៅពេលដែលរដ្ឋមួយទទួលយកសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ឬទទួលស្គាល់វិធាននៃនីតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ វិធាននោះអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយផ្ទាល់ដោយតុលាការ និងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុក។

តាមរយៈវិធីសាស្រ្តនេះ នីតិអន្តរជាតិថែមទាំងអាចមានឧត្តមភាពលើច្បាប់ជាតិដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយគ្នា នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់មួយចំនួន។ ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាច្រើន រួមមានហូឡង់ និងបារាំង បានអនុម័តក្របខណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមានអានុភាពអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងច្បាប់ក្នុងស្រុក។

ទ្វិនិយម (Dualism)

ផ្ទុយទៅវិញ ទ្រឹស្តីទ្វិនិយមចាត់ទុកនីតិអន្តរជាតិ និងច្បាប់ក្នុងស្រុកថាជាប្រព័ន្ធច្បាប់ពីរដែលដាច់ដោយឡែក និងឯករាជ្យពីគ្នា។ យោងតាមទ្រឹស្តីទ្វិនិយម វិធាននៃនីតិអន្តរជាតិមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ វិធានទាំងនោះត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងច្បាប់ជាតិជាផ្លូវការ តាមរយៈការបង្កើតច្បាប់ ឬនីតិវិធីរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្សេងទៀត មុននឹងវាអាចបង្កើតឱ្យមានអានុភាពគតិយុត្តនៅផ្ទៃក្នុងបាន។

តាមរយៈគំរូនេះ សន្ធិសញ្ញាដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមួយ នឹងចងភ្ជាប់រដ្ឋនោះនៅកម្រិតអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែវាមិនទាន់អាចយកមកអនុវត្តបង្ខំនៅក្នុងស្រុកបានឡើយ លុះត្រាតែវាត្រូវបានបំប្លែងទៅជាច្បាប់ជាតិដោយស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ។ ប្រទេសមួយចំនួនដូចជា ចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រពៃណីតែងតែអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រទ្វិនិយមនេះ។



ទ្វិនិយវិធីសាស្ត្រចម្រុះ ឬហ៊ីប្រ៊ីត (Mixed or Hybrid Approaches)

ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង រដ្ឋជាច្រើនបានអនុម័តវិធីសាស្ត្រចម្រុះ ឬហ៊ីប្រ៊ីត ដែលរួមបញ្ចូលនូវធាតុផ្សំនៃទាំងឯកនិយម និងទ្វិនិយម។ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយចំនួនអាចមានអានុភាពអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងច្បាប់ក្នុងស្រុក ខណៈដែលសន្ធិសញ្ញាផ្សេងទៀតតម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តតាមរយៈនីតិបញ្ញត្តិ។ វិធីសាស្ត្រជាក់លាក់ជារៀយៗអាស្រ័យលើក្របខណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនីមួយៗ។

សម្រាប់កម្ពុជា រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ និងឧបករណ៍គតិយុត្តសិទ្ធិមនុស្ស ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានជះឥទ្ធិពលលើការបង្កើតច្បាប់ក្នុងស្រុក និងការអនុវត្តតាមផ្លូវតុលាការ។ ជាលទ្ធផល កម្ពុជាបានបង្ហាញឱ្យឃើញនូវធាតុផ្សំនៃវិធីសាស្ត្រទាំងពីរ គឺឯកនិយម និងទ្វិនិយម នៅក្នុងអន្តរកម្មរវាងនីតិអន្តរជាតិ និងច្បាប់ក្នុងស្រុក។

សារៈសំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិសម្រាប់កម្ពុជា និងអាស៊ាន

សារៈសំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិសម្រាប់កម្ពុជា និងអាស៊ាន (Importance of International Law for Cambodia and ASEAN) នីតិអន្តរជាតិដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ក្នុងការរៀបចំទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងគតិយុត្តរបស់កម្ពុជា ក៏ដូចជាបណ្តារដ្ឋដទៃទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ក្នុងនាមជាសមាជិកសកម្មនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ កម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ អង្គការ និងក្របខណ្ឌតំបន់ជាច្រើន ដែលជះឥទ្ធិពលទាំងលើប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងស្រុក និងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួន។ ការវិវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិបានផ្តល់នូវយន្តការគតិយុត្តសំខាន់ៗ ដែលជួយដល់បណ្តារដ្ឋនានាក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការ ការដោះស្រាយវិវាទ និងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមជាសកល។

នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈគឺជាគ្រឹះនៃសណ្តាប់ធ្នាប់គតិយុត្តអន្តរជាតិសម័យទំនើប។ វាត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ អង្គការអន្តរជាតិ និងតួអង្គផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ ខណៈពេលដែលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធំៗជាសកល ដូចជា សន្តិភាព និងសន្តិសុខ ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស ចីរភាពបរិស្ថាន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ។

សារៈសំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិសម្រាប់កម្ពុជា និងអាស៊ាន (តចប់)

ទោះបីជានីតិអន្តរជាតិដំណើរការដោយគ្មានអាជ្ញាធរសកលមជ្ឈការក៏ដោយ វានៅតែជាក្របខណ្ឌដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិ និងការសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។ ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នអន្តរជាតិ យន្តការដោះស្រាយវិវាទ និងកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគី បានពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃនីតិអន្តរជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការសកល។

សម្រាប់កម្ពុជា និងបណ្តាប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀត ការយល់ដឹងឱ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីនីតិអន្តរជាតិគឺជាកត្តាសំខាន់ជាពិសេស។ វាអនុញ្ញាតឱ្យបណ្តារដ្ឋនានាអាចការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួន ចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងអភិបាលកិច្ចសកល ដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធី និងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងពិភពលោកដែលកាន់តែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ។

២.២. ការវិវត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនីតិអន្តរជាតិ

ការវិវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ (Historical Development of International Law) បានឈានឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបំប្លែងខ្លួនផ្នែកនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ចាប់តាំងពីការអនុវត្តការទូតដំបូងៗក្នុងចំណោមព្រះរាជាណាចក្រ និងអាណាចក្រនានា រហូតដល់ប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចសកលដ៏ស្មុគស្មាញនាពេលបច្ចុប្បន្ន នីតិអន្តរជាតិបានវិវត្តជាលំដាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ក៏ដូចជាតួអង្គអន្តរជាតិដទៃទៀត។

ជាទូទៅ ការវិវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិអាចត្រូវបានស្វែងយល់តាមរយៈដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន៖ យុគសម័យបុរាណ (Classical Period), យុគសម័យចន្លោះសង្គ្រាមលោកទាំងពីរក្រោមក្របខណ្ឌសហប្រជាជាតិ (League of Nations), យុគសម័យអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២ និងការវិវត្តនានាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់។

គ្រឹះដំបូង និងនីតិអន្តរជាតិបែបបុរាណ

គ្រឹះនៃនីតិអន្តរជាតិសម័យទំនើប ជារឿយៗត្រូវបានគេរំលឹកទៅដល់សតវត្សរ៍ទី១៧ ជាពិសេសបន្ទាប់ពី សន្តិភាពវេស្តហ្វាលី (Peace of Westphalia) ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមសាមសិបឆ្នាំនៅអឺរ៉ុប។ សន្តិភាពវេស្តហ្វាលីបានបង្កើតនូវគោលការណ៍សំខាន់ៗ ដូចជា អធិបតេយ្យភាពរដ្ឋ បូរណភាពទឹកដី និងសមភាពតាមផ្លូវច្បាប់រវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។ គោលការណ៍ទាំងនេះនៅតែជាស្នូលនៃសណ្តាប់ធ្នាប់គតិយុត្ត អន្តរជាតិសហសម័យរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

ក្នុងកំឡុងពេលនេះ អ្នកប្រកាសវិទ្យាចាប់ផ្តើមបង្កើតទ្រឹស្តីជាប្រព័ន្ធនៃនីតិអន្តរជាតិ។ បុគ្គលម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតគឺលោក Hugo Grotius ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា "បិតានៃនីតិអន្តរជាតិ"។ នៅក្នុងស្នាដៃរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថា De Jure Belli ac Pacis (១៦២៥) លោក Grotius បានលើកឡើងថា ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ គួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ច្បាប់ដែលកើតចេញពីច្បាប់ធម្មជាតិ និងវិចារណញ្ញាណ ជាជាងការប្រើប្រាស់អំណាច ឬកម្លាំងយោធាសុទ្ធសាធ។

នីតិអន្តរជាតិបែបបុរាណ ត្រួតពិនិត្យជាចម្បងលើទំនាក់ទំនងរវាងបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុប និងផ្តោតលើបញ្ហា ដូចជា ការទូត សន្ធិសញ្ញា នាវាចរណ៍តាមសមុទ្រ និងការធ្វើសង្គ្រាម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វិសាលភាពរបស់វាមានកម្រិត និងជារឿយៗបានដកចេញនូវតំបន់មិនមែនអឺរ៉ុប ពីការចូលរួមដោយសមធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិ។

នីតិអន្តរជាតិក្នុងសតវត្សរ៍ទី១៩

សតវត្សរ៍ទី១៩ បានឃើញនូវការរីកធំធាត់យ៉ាងខ្លាំងនៃនីតិអន្តរជាតិ ដោយសារតែការកើនឡើងនៃអន្តរកម្មសកល ការពង្រីកអាណានិគម និងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា។ រដ្ឋនានាចាប់ផ្តើមចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាពហុភាគីជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងលើវិស័យនានា ដូចជា ពាណិជ្ជកម្ម សេវាប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ និងនាវាចរណ៍។

សន្និសីទអន្តរជាតិ និងសមាជការទូតក៏បានក្លាយជាការអនុវត្តទូទៅ។ កិច្ចប្រជុំទាំងនេះបានជួយបង្កើតបទដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងការដោះស្រាយវិវាទ។ ក្នុងកំឡុងពេលនេះ ការធ្វើកូដនីយកម្ម (Codification) នៃវិធានច្បាប់អន្តរជាតិបានចាប់ផ្តើមជារូបរាង ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យច្បាប់សង្គ្រាម និងនីតិសមុទ្រ។ សន្និសីទសន្តិភាពទីក្រុងឡាអេ (Hague Peace Conferences) មានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ដោយសារវាបានបង្កើតវិធានទាក់ទងនឹងការធ្វើសង្គ្រាម និងបង្កើតយន្តការសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធី រួមទាំងការបង្កើតតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរ។

យុគសម័យសមាគមប្រជាជាតិ

(League of Nations)

បន្ទាប់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី១ សហគមន៍អន្តរជាតិបានព្យាយាមបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីនៃសន្តិសុខសមូហភាព ដើម្បីបង្ការជម្លោះនាពេលអនាគត។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនាំឱ្យមានការបង្កើត សមាគមប្រជាជាតិ (League of Nations) ក្នុងឆ្នាំ១៩២០។

សមាគមប្រជាជាតិមានគោលបំណងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កាត់បន្ថយសព្វាវុធ និងផ្តល់យន្តការសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធី។ វាក៏បានបង្កើតស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួន រួមទាំងតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍នៃយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (PCIJ) ដែលជាបុព្វការីនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (ICJ) នាសម័យទំនើប។ ទោះបីជាមានការច្នៃប្រឌិតទាំងនេះក៏ដោយ ក៏សមាគមប្រជាជាតិនៅតែបរាជ័យក្នុងការបង្ការការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ដោយសារតែភាពទន់ខ្សោយនៃយន្តការបង្ខំឱ្យអនុវត្ត និងការដកខ្លួនចេញពីអង្គការរបស់មហាអំណាចមួយចំនួន។

យុគសម័យអង្គការសហប្រជាជាតិ

បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានបញ្ចប់ សហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្កើត អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) ក្នុងឆ្នាំ១៩៤៥ ដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាព សន្តិសុខ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ បានណែនាំនូវគោលការណ៍ច្បាប់សំខាន់ៗ រួមមាន ការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយ ការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធី និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស។

ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិបានពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងនូវក្របខណ្ឌស្ថាប័ននៃនីតិអន្តរជាតិ។ ភ្នាក់ងារជំនាញ និងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើវិស័យនានា ដូចជា សិទ្ធិមនុស្ស ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ នីតិសមុទ្រ និងការការពារបរិស្ថាន។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (ICJ) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៤៥ បានក្លាយជាអង្គតុលាការចម្បងដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយវិវាទរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ និងផ្តល់មតិផ្តល់ប្រឹក្សាលើសំណួរច្បាប់នានាដែលបញ្ជូនមកដោយអង្គភាពនានារបស់ UN។

ការវិវត្តបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់

ការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់នៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ បានកត់សម្គាល់នូវដំណាក់កាលសំខាន់មួយទៀតក្នុងការវិវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ។ សហគមន៍អន្តរជាតិបានឃើញនូវការកើនឡើងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការរីកសាយភាយនៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ក្នុងវិស័យ ដូចជា សិទ្ធិមនុស្ស យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ និងអភិបាលកិច្ចសកល។

ស្ថាប័នអន្តរជាតិថ្មីៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើនីតិអន្តរជាតិ រួមមានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបណ្ដោះអាសន្ន និងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ (ICC)។ នីតិអន្តរជាតិក៏បានពង្រីកវិសាលភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងពិនិត្យបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានថ្មីៗ ដូចជា បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ សន្តិសុខសាយប័រ និងសុខភាពសាធារណៈសកល។ អង្គការតំបន់ រួមទាំងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ក៏បានក្លាយជាតួអង្គកាន់តែសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ និងការគាំទ្រដល់ការអនុវត្តបទដ្ឋានគតិយុត្តអន្តរជាតិ។

៣. ប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ

ប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ សំដៅលើដំណើរការ និងសម្ភារៈទាំងឡាយដែលតាមរយៈនោះ វិធាននៃនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើង និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានកាតព្វកិច្ចចងភ្ជាប់តាមផ្លូវច្បាប់។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃប្រភពនីតិអន្តរជាតិ គឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់កំណត់នូវកាតព្វកិច្ចគតិយុត្តរបស់រដ្ឋ និងតួអង្គដទៃទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិ។

ឯកសារយោងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតសម្រាប់ប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ គឺមានចែងក្នុងមាត្រា ៣៨(១) នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (ICJ) ដែលបានរាយនាមនូវប្រភពចម្បងៗដែលតុលាការត្រូវយកមកអនុវត្តនៅពេលដោះស្រាយវិវាទអន្តរជាតិ។ យោងតាមបញ្ញត្តិនេះ នីតិអន្តរជាតិមានប្រភពមកពីសន្ធិសញ្ញា នីតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ និងប្រភពបន្ទាប់បន្សំ ដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ និងសំណេររបស់អ្នកប្រកាសវិទ្យា។

សន្ធិសញ្ញា (អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ)

សន្ធិសញ្ញា គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាផ្លូវការដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ឬរវាងអង្គការអន្តរជាតិ ដែលបង្កើតឱ្យមានកាតព្វកិច្ចចងភ្ជាប់តាមផ្លូវច្បាប់ក្រោមនីតិអន្តរជាតិ។ សន្ធិសញ្ញាគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់ និងច្បាស់លាស់បំផុតមួយនៃនីតិអន្តរជាតិ ពីព្រោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយល់ព្រមដោយចំហរបស់រដ្ឋក្នុងការចងភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងវិធានច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយ។

សន្ធិសញ្ញាអាចគ្រួតពិនិត្យលើបញ្ហាអន្តរជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយ រួមមាន ទំនាក់ទំនងការទូត ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស ការការពារបរិស្ថាន និងនីតិសមុទ្រ។ នៅពេលដែលរដ្ឋមួយចុះហត្ថលេខា និងផ្តល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញា រដ្ឋនោះមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិនៃសន្ធិសញ្ញានោះ។ វិធានដែលគ្រប់គ្រងលើការបង្កើត ការបកស្រាយ និងការរលត់នៃសន្ធិសញ្ញា ត្រូវបានធ្វើកូដនីយកម្មនៅក្នុង អនុសញ្ញាក្រុងវីយែនស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា (VCLT) ដែលផ្តល់នូវក្របខណ្ឌគតិយុត្តសម្រាប់ច្បាប់សន្ធិសញ្ញា។

នីតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

នីតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ កើតចេញពីការអនុវត្តជាទូទៅ និងជាប់លាប់របស់រដ្ឋ ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានមនសិការថាជាកាតព្វកិច្ចគតិយុត្ត។ ខុសពីសន្ធិសញ្ញាដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នីតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិវិវត្តជាលំដាប់តាមរយៈឥរិយាបថរបស់រដ្ឋ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់។ ធាតុផ្សំសំខាន់ពីរត្រូវតែមានវត្តមាន ដើម្បីឱ្យវិធានមួយក្លាយជានីតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ៖

- ការអនុវត្តរបស់រដ្ឋ (State Practice): ការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋដែលមានភាពជាប់លាប់ និងរីករាលដាលជាទូទៅ។

- សុពលការណ៍ច្បាប់ (Opinio Juris): ជំនឿដែលថាការអនុវត្តបែបនោះត្រូវបានធ្វើឡើង ពីព្រោះវាជាតម្រូវការតាមផ្លូវច្បាប់។

គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់

គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រជាជាតិស៊ីវិល័យ បង្កើតបានជាប្រភពមួយទៀតនៃនីតិអន្តរជាតិ។ គោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីគោលគំនិតច្បាប់រួមដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងស្រុកនៃរដ្ឋជាច្រើន ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងក្នុងនីតិអន្តរជាតិ នៅពេលដែលគ្មានសន្ធិសញ្ញា ឬវិធានទំនៀមទម្លាប់ណាមួយចែងអំពីបញ្ហានោះ។ ឧទាហរណ៍នៃគោលការណ៍ទូទៅរួមមាន៖

- ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដោយស្មោះត្រង់ (Good faith)
- ការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើខុសច្បាប់
- សមភាពនៃភាគីនៅចំពោះមុខច្បាប់
- នីតិវិធីត្រឹមត្រូវ និងយុត្តិធម៌ (Due process and fairness)

សេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការ និងគោលលទ្ធិរបស់អ្នកប្រកាសវិទ្យា

សេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការ និងសំណេររបស់អ្នកប្រកាសវិទ្យាសាធារណៈដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រភពបន្ទាប់បន្សំនៃនីតិអន្តរជាតិ។ ទោះបីជាប្រភពទាំងនេះមិនបង្កើតនូវវិធានចងភ្ជាប់ក្នុងលក្ខណៈដូចសន្ធិសញ្ញា ឬច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបកស្រាយ និងការបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់នូវគោលការណ៍គតិយុត្តអន្តរជាតិ។ សេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ជាពិសេសតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ផ្ដល់នូវការបកស្រាយប្រកបដោយសិទ្ធិអំណាចលើនីតិអន្តរជាតិ និងរួមចំណែកដល់ការវិវត្តនៃបទដ្ឋានគតិយុត្ត។

នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិសម័យទំនើប ទម្រង់បន្ថែមនៃឥទ្ធិពលបទដ្ឋានបានលេចរូបរាងឡើង។ ទាំងនេះរួមមាន សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការអន្តរជាតិ សេចក្តីប្រកាស និងគោលការណ៍ណែនាំដែលទោះបីជាមិនមានកាតព្វកិច្ចចងភ្ជាប់តាមផ្លូវច្បាប់ ប៉ុន្តែអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការវិវត្តនៃបទដ្ឋានគតិយុត្តអន្តរជាតិ។ ឧបករណ៍បែបនេះជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថា "ច្បាប់ទន់" (Soft Law)។ ឧទាហរណ៍ សេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលអនុម័តដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអាចរួមចំណែកដល់ការបង្កើតនីតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ឬជាមគ្គុទ្ទេសក៍ក្នុងការបកស្រាយវិធានច្បាប់ដែលមានស្រាប់។